

1003005-47.2022.8.26.0291

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: JORGE LUIS GALVAO

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... do veículo objeto de furto ou roubo, que descaracterizem o domínio ou a posse, verbis:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Bento Vieira, 12, . - Aparecida

CEP: 14870-115 - Jaboticabal - SP

Telefone: (16) 2141-9201 - E-mail: jaboticjec@tjsp.jus.br

1003005-47.2022.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1003005-47.2022.8.26.0291

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Girleene dos Santos Soares

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JORGE LUIS GALVAO

VISTOS.

GIRLENE DOS SANTOS SOARES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ambos qualificados na inicial.

Alegou a parte autora, em síntese, que recebeu um protesto no importe de R\$710,47 em razão do não pagamento de impostos lançados em razão da propriedade do veículo VOLKSWAGEN, modelo GOL 16 V, cor preta, ano/modelo 2000, placa CVK6651, Jaboticabal. Alegou que o carro foi apreendido em 30/12/2015, por crime de roubo, permanecendo no pátio desde o evento criminoso até maio de 2021, ocasião em que foi restituído a autora por ordem judicial. A autora requereu o cancelamento dos débitos durante o período que o veículo ficou apreendido, o que foi indeferido. A autora pleiteou a concessão da tutela antecipada para suspender o protesto. Ao final, requereu a procedência da ação para determinar o cancelamento dos lançamentos efetuado a partir da data da apreensão do veículo, além de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos.

Acompanham o pedido inicial os documentos de fls. 10/24.

A parte autora juntou documentos às fls. 25/31.

A decisão de fls. 32 deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

A parte requerida foi citada, sendo certificada pela serventia a ausência de apresentação de contestação.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, a presente ação procede.

Nos termos do artigo 345, inciso II, do CPC, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, ante a indisponibilidade de seus bens e direitos.

Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança do IPVA referente ao veículo VOLKSWAGEN, modelo GOL 16 V, cor preta, ano/modelo 2000, placa CVK6651, por débitos posteriores a apreensão e anteriores a restituição.

Quanto ao imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA), este é de competência estadual, cujo fato gerador é propriedade de veículo, sendo ele devido por seu proprietário (artigo 155, inciso III, da Constituição Federal e artigos 2º e 5º, da Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo).

São os preceitos legais:

Art. 155, da Constituição Federal. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: III - propriedade de veículos automotores.

Artigo 2º, Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.

Artigo 5º, Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo - Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

O documento de fls. 17 comprova que o veículo foi restituído a parte autora apenas em 07/05/2021.

A Lei Estadual nº 13.296/08, que regulamenta o IPVA prevê, em seu art. 14, a dispensa de privação dos direitos de propriedade do veículo objeto de furto ou roubo, que descaracterizem o domínio ou a posse, verbis:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.

Com efeito, o art. 1º, do Decreto n.º 40.846/96, disciplina a possibilidade de dispensa do pagamento do IPVA por motivos que descaracterizem o domínio ou a posse do veículo:

"Artigo 1º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse"

Desse modo, diante da informação de que o veículo foi recolhido ao pátio por Autoridade Policial, seguindo nesta condição até 07/05/2021, restou evidenciada a perda da posse pelo autor, o que afasta as cobranças de IPVA desde a data em que o veículo foi apreendido até a restituição.

Os documentos de fls. 26/31 comprovam os protestos em razão do IPVA de 2017, 2018,

2019 e 2020, período em que o veículo estava apreendido, razão pela qual os lançamentos tributários em relação aos exercícios citados mostram-se indevidos. Dessa forma, o pedido deve ser julgado procedente para declarar a inexistência de débitos do IPVA de 2017, 2018, 2019 e 2020.

Quanto ao pedido de danos morais, este também procede.

A apresentação indevida de título a protesto é causa suficiente para configurar o dever de indenizar, tratando-se de dano in re ipsa. No caso, restou comprovada a existência de protesto indevido (fls. 26/31), o que resultou na injusta inscrição de anotação em nome da requerente, sendo evidente o prejuízo sofrido por ela, que é "in re ipsa".

Nesse sentido:

APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL - Pretensão de reforma da r.sentença de parcial procedência - Descabimento - Hipótese em que ficou comprovada a irregularidade da duplicata levada a protesto - Equívoco da empresa ré no envio do título ao banco réu para levá-lo a protesto - Responsabilidade do emitente e do endossatário - Protesto irregular - Dano moral que se configura "in re ipsa" - Precedentes do STJ - Valor fixado a título de indenização por dano moral (R\$ 10.000,00) que se mostra adequado para compensar o abalo à imagem infligido, além de compatível com o valor adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13ª Câmara; não comportando, por isso, redução alguma - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS (TJSP; Apelação Cível 1039269-51.2018.8.26.0114; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)

No caso, evidente o protesto ocorrido e que este foi de forma indevida, razão pela qual a autora faz jus à indenização por danos morais.

Há de se convir, entretanto, que para a fixação dos danos morais deve atentar-se para sua finalidade compensatória, punitiva, e pedagógica e, segundo nos ensina a jurisprudência, deve-se atender aos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais, econômicas e financeiras do ofendido e do ofensor.

Desta feita, atento ao dispositivo supra e também aos princípios da razoabilidade e adequação, hei por bem em fixar indenização por danos morais no valor de R\$, quantia esta que é suficiente para proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação movida por GIRLENE DOS SANTOS SOARES em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e declarar inexigíveis os débitos de IPVA de 2017, 2018, 2019 e 2020, referente ao veículo VOLKSWAGEN, modelo GOL 16 V, cor preta, ano/modelo 2000, placa CVK6651, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$, corrigido monetariamente desde a presente data e acrescido de juros moratórios de 1 % ao mês desde a citação.

Nos procedimentos do Juizado Especial Cível de primeiro grau de jurisdição não são devidas custas judiciais ou honorários de sucumbência. Por essa razão, eventual pedido de assistência judiciária será apreciado oportunamente, em caso de interposição de recurso, incumbindo à parte postulante juntar documentos que demonstrem sua capacidade econômica e o estado de necessidade.

P.I.C.

Jaboticabal, 29 de novembro de 2022.

JORGE LUÍS GALVÃO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA